

# 한국농어촌공사 감사

## [ 경고 및 주의 ] 요구

제 목 사적이해관계 관리 부적정

해 당 부 서 ○○○○본부 ●●지사, ○○○○본부 ▷▷지사

조 치 부 서 ◇◇◇◇처

내 용

### 1. 업무개요

이해충돌방지법은 공직자가 직무수행 과정에서 직면할 수 있는 이해충돌 상황을 효과적으로 통제하고 이해충돌 상황에서 심리적 갈등을 제거하여 공정한 직무수행을 보장하기 위하여 위하기 위하여 제정·시행되었다.

한편 公社의 임직원은 농지은행, 지역개발, 사용허가, 용지매수 등 다양한 분야에서 지역사회 및 고객과 접촉의 가능성이 높으며, 하위직급자를 포함한 실무자 급에서 업무 중 사적이해관계가 발생할 가능성이 높은 직무를 수행하는 경우가 적지 않다.

### 2. 판단기준

이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

여기에서 직무관련자는 같은 법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 법령·기준에 따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체·공직자를 말하며

**[표 1] 이해충돌방지법의 직무관련자의 범위**

|                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 공직자의 직무수행과 관련하여<br>일정한 행위나 조치를 요구하는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등      | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등 |
| 공직자가 소속된 공공기관과<br>계약을 체결하거나 체결하려는 것이<br>명백한 개인이나 법인 또는 단체<br>공사계약, 용역계약, 물품계약 등 각종 계약 | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>다른 공직자<br>산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자       |

사적이해관계자의 범위는 같은 조 제6호에 따라 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체 등을 말하며 구체적으로 [표 2]와 같다.

**[표 2] 이해충돌방지법의 사적이해관계자의 범위**

- ▶ 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)
- ▶ 공직자 자신이나 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체
- ▶ 공직자 자신이나 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인·법인·단체
- ▶ 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 재직했던 법인·단체 또는 대리하거나 고문·자문 등을 제공했던 개인·법인·단체
- ▶ 공직자 자신 또는 그 가족이 합산해 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30%, 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 법인·단체
- ▶ 최근 2년 이내에 퇴직하고 퇴직일 전 2년 이내에 실장·국장·과장으로서 직무담당 공직자를 지휘·감독했던 퇴직공직자
- ▶ 공직자를 지휘·감독하는 상급자
- ▶ 최근 2년 이내 1회 100만원, 연간 300만원을 초과하는 금전거래의 상대방

또한 가족의 범위는 [그림 1]과 같이 공직자의 배우자 및 형제자매, 직계존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속, 형제자매를 말한다.

[그림 1] 이해충돌방지법상 사적이해관계자인 가족의 범위



출처: 이해충돌방지법 업무편람(2024)

공직자가 직무를 수행하면서 직무관련자가 사적이해관계자에 해당할 경우 같은 법 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)에 따라 신고·회피신청을 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지명령이나 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 등의 조치를 하여야 한다.

또한 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·회피 신청) 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 분임이해충돌방지담당관<sup>1)</sup> 등에게 제출하여야 하며, 분임이해충돌방지담당관은 같은 지침 제6조에 따라 회피신청에 따른 조치가 적절하게 이행될 수 있도록 하고 확인·점검 등을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 맞춤형농지지원사업<sup>2)</sup>·농지연금사업의 경우

- 1) 이해충돌방지제도 운영지침 제2조(정의) 제2호에 따라 본사는 ◇◇◇◇처장, 지역본부는 농지은행관리부장 등을 분임이해충돌방지담당관으로 지정하여 사적이해관계 신고 및 회피신청을 받고, 관련 감독업무를 수행하게 됨
- 2) 경영규모·연령별로 농가의 성장단계를 구분한 후 성장단계별로 맞춤형 농지 지원을 통해 청년농, 귀농인 등의 안정적 영농기반 구축을 지원하기 위한 것으로 고령은퇴, 이농·직업전환, 농업경영에 이용되지 않는 농업인 소유의 농지, 비농업인의 소유농지 등을 매입하고, 이를 2030세대 등 젊은 농업인 등

公社 「맞춤형농지지원사업 업무지침」에 따르면 농지은행사업 시행 시 농지 가격·임차료·지원대상자 선정 등 효율적인 사업 추진을 위하여 지사심의회를 구성·운영하며, 구성위원은 심의·의결 대상이 「공직자의 이해충돌방지법」 제2조(정의) 제6호에 해당하는 사적이해관계자일 경우, 위원장에게 이를 신고하고 회피를 신청하여야 하며, 위원회 구성원은 별지4-7호의 청렴서약서를 작성하여 위원장에게 제출하여야 한다.

公社 「농지연금 업무처리요령」에 따르면 지사 농지연금사업 심의회와 관련하여서는 「맞춤형농지지원사업 업무지침」에 따른 지사 심의회 관련 규정을 준용한다고 하고 있어 농지연금과 관련한 심의회 개최시에도 참여위원은 「맞춤형농지지원사업 업무지침」에 별지4-7호의 청렴서약서를 작성하여 위원장에게 제출하여야 한다.

나. ○○○○본부 ●●지사 0급 ◆◆◆의 경우

○○○○본부 ●●지사 0급 ◆◆◆는 매입비축 사업 담당자로서 부친 □□□의 농지의 선임대 후매도사업에 대한 사업대상자 적정여부 심의 및 위원으로 참여, 감정 평가, 현지조사, 선임대후매도 계약체결 등 관련 업무를 수행하면서 사적이해관계자 신고 등을 통해 회피하지 않고 해당 업무 전반을 처리하였다.

[표 3] 선임대후매도 관련 0급 ◆◆◆ 부친의 선임대후매도 처리 내역

| 구분 | 계약 부서 | 계약일 | 계약자 | 면적(㎡) | 지원금액(원) | 관계 | 관련 직원 |
|----|-------|-----|-----|-------|---------|----|-------|
|    |       |     |     |       |         |    |       |

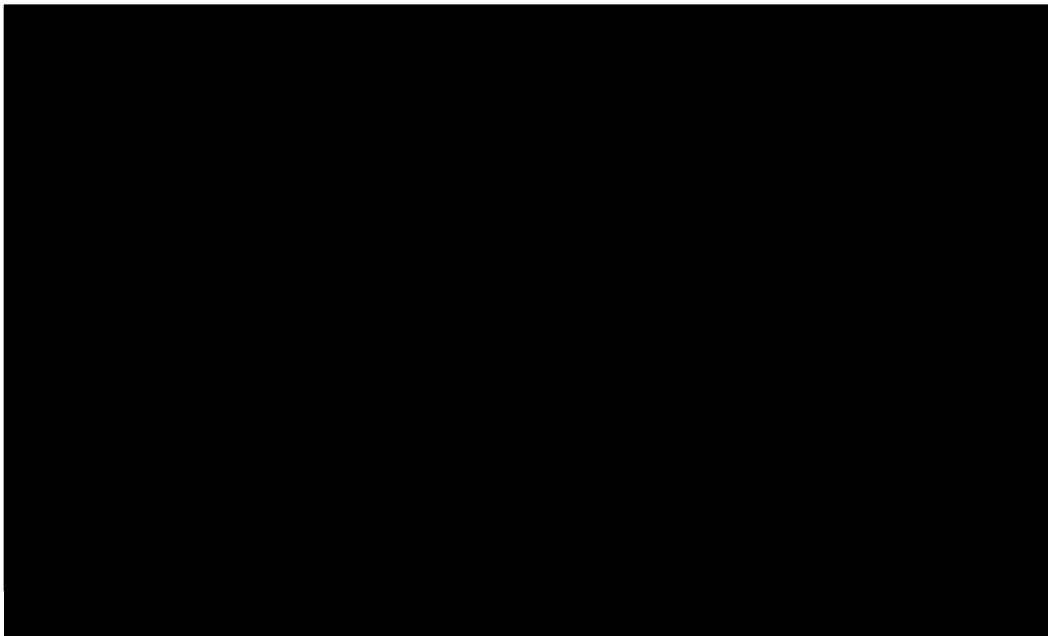
또한 2023년 12월경 본인의 부친인 □□□가 포함된 ‘2023년도 제21차 농지  
에게 지원하여 농지시장 안정 및 농지이용의 효율화를 위한 사업임

연금 지사심의회’에 심의위원으로 참여하면서 「맞춤형농지지원사업 업무지침」 별지4-7호에 따른 청렴서약서를 제출하였으나 사적이해관계가 있음을 신고하거나 회피하지 않고 해당 심의회에 위원으로 참여하였다.

[표 4] 농지연금사업 담보농지 가격결정 지사심의회 서면심의 개최 현황

| 심의 부서 | 개최일 | 참여위원 | 심의내용 | 심의대상 중 사적이해관계자 |    |        |
|-------|-----|------|------|----------------|----|--------|
|       |     |      |      | 성명             | 관계 | 임대료(원) |
|       |     |      |      |                |    |        |

[그림 2] 0급 ◆◆◆ 제출 청렴서약서



다. ○○○○본부 ▷▷지사 0급 △△△(現.♠♠지사)의 경우

○○○○본부 ▷▷지사 0급 △△△은 농지연금사업 업무의 결재선상에 있으면서 본인의 모친인 ♠♠♠이 公社와 농지연금지원 계약을 체결하려는 직무관련자이고 사적이해관계자에 해당함에도 이해충돌방지법에 따른 사적이해관계자 신고 및

회피 신청을 하지 않고 농지연금사업 업무를 처리하였다.

[표 5] >>지사 0급 △△△ 관련 사적이해관계자 농지연금계약 체결 내역

| 구분 | 계약 부서 | 계약일 | 계약자 | 면적(㎡) | 계약금액(원) | 관계 | 관련 직원 |
|----|-------|-----|-----|-------|---------|----|-------|
|    |       |     |     |       |         |    |       |

#### 4. 농지은행 분야 사적이해관계 관리 미흡 처분검토 결과

##### 가. 처분검토 기준

농지은행사업은 하위직이 상대적으로 고객과의 접촉빈도가 높은 업무를 담당하는 경우가 많았으며, 담당자에 대한 이해충돌방지법에 관한 교육, 지침 반영 등 제도적 개선이 요구됨을 전제로

① 사적이해관계 신고없이 행한 업무의 성질 ② 사적이해관계 신고 및 회피 신청 미이행에 따른 위험성 등을 처분의 검토 기준으로 하였다.

##### 나. 처분 검토 결과

① ○○○○본부 ●●지사 0급 ◆◆◆의 경우

0급 ◆◆◆는 부친의 농지와 관련하여 선임대후매도 업무를 수행하면서 사적 이해관계자 신고 등을 통해 회피하지 않고 담당자로서 해당 업무 전반을 처리하였으며

‘2023년도 제00차 농지연금 지사심의회’에 심의위원으로 참여하면서 「맞춤형 농지지원사업 업무지침」 별지4-7호 청렴서약서를 제출하면서도 사적이해관계가 있음을 신고하거나 회피하지 않고 해당 심의회에 위원으로 참여하였다.

특히 청렴서약서는 농지은행관련 심의과정에서 이해충돌 상황이 발생하는 것을 방지하기 위하여 특별히 마련된 것으로 “이해충돌방지법에 따라 심의위원으로 대상에 반하지 않음을 서약하며 이를 위반할 시는 관계법령에 따라 어떠한 처벌도 감수하겠습니다.”라고 명시되어 있음에도 0급 ◆◆◆는 이에 대한 별다른 조치 없이 위원회에 참여하였다.

따라서 선임대후매도(매입비축)사업에서 사적이해관계가 있음에도 업무전반을 처리하였고, 청렴서약서를 제출하고도 농지연금 심의회에 참여하여 사적이해관계 있는 자의 업무를 처리하였으므로 0급 ◆◆◆에 대해 “경고” 조치함이 타당한 것으로 판단된다.

## ② ○○○○○본부 ▷▷지사 0급 △△△의 경우

○○○○○본부 ▷▷지사 농지은행관리부장 0급 △△△은 농지연금사업에서 모친의 농지연금사업 지원약정 및 근저당권 설정계약 체결에 있어 사적이해관계 신고 및 회피신청 없이 직접 결재를 처리하였다.

결재선상에 있는 자의 사적이해관계가 결부될 경우 업무의 공정성을 저해할 위험성이 크며 이해충돌방지법에 따른 사적이해관계 신고 및 회피신청이 적정하게 이루어지지 않을 시 직무를 담당하는 하급자는 이해충돌방지법 시행령 제3조 제3항 제1호에 따라 “법령·기준에 따라 공직자를 지휘·감독하는 상급자”가 직무의 상대방일 경우에 해당하여 하급자에게 사적이해관계 신고의 의무가 발생하게 되고, 이를 이행하지 않을 경우 결재권자 뿐만 아니라 하급자에게 징계 및 과태료 등의 불이익이 발생할 가능성도 있다.

따라서 사적이해관계자의 업무처리함에 있어 결재선상에 있음에도 사적이해관계 신고 및 회피신청 없이 사적이해관계자의 농지연금업무를 처리한 0급 △△△에게 “주의” 조치를 요구함이 타당하다고 판단된다.

## 5. 조치할 사항

사장(◇◇◇◇처장)은 ① 농지은행사업 중 선임대후매도 사업에서 사적이해관계가 발생하였음에도 업무 전반을 처리하고, 사적이해관계자와 관련된 농지연금심의회에 위원으로 참여하면서 청렴서약서를 서명·제출하였음에도 해당 심의에 참여한 ○○○○본부 ●●지사 0급 ◆◆◆에게 경고 조치하시고, (경고)

② 농지은행사업 중 농지연금사업에 대해 사적이해관계가 있음에도 사적이해관계 신고 및 회피신청 없이 관련 업무에서 결재권을 행사한 ◎◎◎◎본부 ♡♡지사 0급 △△△에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)



# 한국농어촌공사 감사

## [ 통 보 ]

제 목 사적이해관계 관리 미흡

해 당 부 서 ♥♥♥♥처

조 치 부 서 ♥♥♥♥처

### 1. 업무개요

이해충돌방지법은 공직자가 직무수행 과정에서 직면할 수 있는 이해충돌 상황을 효과적으로 통제하고 이해충돌 상황에서 심리적 갈등을 제거하여 공정한 직무수행을 보장하기 위하여 위하기 위하여 제정·시행되었다.

한편 公社의 임직원은 농지은행, 지역개발, 사용허가, 용지매수 등 다양한 분야에서 지역사회 및 고객과 접촉의 가능성이 높으며, 하위직급자를 포함한 실무자 급에서 업무 중 사적이해관계가 발생할 가능성이 높은 직무를 수행하는 경우가 적지 않다.

### 2. 판단기준

이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

여기에서 직무관련자는 같은 법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 법령·기준에

따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체·공직자를 말하며

**[표 1] 이해충돌방지법의 직무관련자의 범위**

|                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 공직자의 직무수행과 관련하여<br>일정한 행위나 조치를 요구하는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등      | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등 |
| 공직자가 소속된 공공기관과<br>계약을 체결하거나 체결하려는 것이<br>명백한 개인이나 법인 또는 단체<br>공사계약, 용역계약, 물품계약 등 각종 계약 | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>다른 공직자<br>산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자       |

사적이해관계자의 범위는 같은 조 제6호에 따라 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체 등을 말하며 구체적으로 [표 2]와 같다.

**[표 2] 이해충돌방지법의 사적이해관계자의 범위**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)</li> <li>▶ 공직자 자신이나 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체</li> <li>▶ 공직자 자신이나 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인·법인·단체</li> <li>▶ 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 재직했던 법인·단체 또는 대리하거나 고문·자문 등을 제공했던 개인·법인·단체</li> <li>▶ 공직자 자신 또는 그 가족이 합산해 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30%, 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 법인·단체</li> <li>▶ 최근 2년 이내에 퇴직하고 퇴직일 전 2년 이내에 실장·국장·과장으로서 직무담당 공직자를 지휘·감독했던 퇴직공직자</li> <li>▶ 공직자를 지휘·감독하는 상급자</li> <li>▶ 최근 2년 이내 1회 100만원, 연간 300만원을 초과하는 금전거래의 상대방</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

또한 가족의 범위는 [그림 1]과 같이 공직자의 배우자 및 형제자매, 직계존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속, 형제자매를 말한다.

**[그림 1] 이해충돌방지법상 사적이해관계자인 가족의 범위**



출처: 이해충돌방지법 업무편람(2024)

공직자가 직무를 수행하면서 직무관련자가 사적이해관계자에 해당할 경우 같은 법 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)에 따라 신고·회피신청을 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지명령이나 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 등의 조치를 하여야 한다.

또한 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 분임이해충돌방지담당관<sup>1)</sup> 등에게 제출하여야 하며, 분임이해충돌방지담당관은 같은 지침 제6조에 따라 회피신청에 따른 조치가 적절하게 이행될 수 있도록 하고 확인·점검 등을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 맞춤형농지지원사업<sup>2)</sup>·농지연금사업의 경우

- 1) 이해충돌방지제도 운영지침 제2조(정의) 제2호에 따라 본사는 ◇◇◇◇처장, 지역본부는 농지은행관리부장 등을 분임이해충돌방지담당관으로 지정하여 사적이해관계 신고 및 회피신청을 받고, 관련 감독업무를 수행하게 됨
- 2) 경영규모·연령별로 농가의 성장단계를 구분한 후 성장단계별로 맞춤형 농지지원을 통해 청년농, 귀농인 등의 안정적 영농기반 구축을 지원하기 위한 것으로 고령은퇴, 이농·직업전환, 농업경영에 이용되지 않는 농업인 소유의 농지, 비농업인의 소유농지 등을 매입하고, 이를 2030세대 등 젊은 농업인 등에게 지원하여 농지시장 안정 및 농지이용의 효율화를 위한 사업임

公社 「맞춤형농지지원사업 업무지침」에 따르면 농지은행사업 시행 시 농지  
가격·임차료·지원대상자 선정 등 효율적인 사업 추진을 위하여 지사심의회를 구성·  
운영하며, 구성위원은 심의·의결 대상이 「공직자의 이해충돌방지법」 제2조(정의)  
제6호에 해당하는 사적이해관계자일 경우, 위원장에게 이를 신고하고 회피를 신청  
하여야 하며, 위원회 구성원은 별지4-7호의 청렴서약서를 작성하여 위원장에게  
제출하여야 한다.

① ○○○○본부 ●●지사 0급 ◆◆◆의 경우

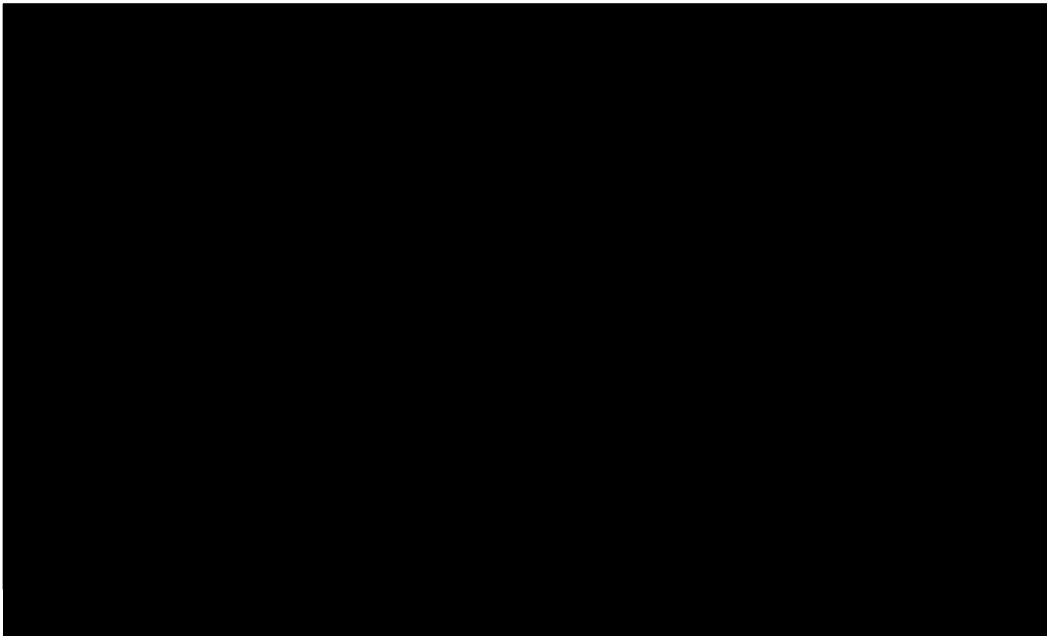
[표 3] 선임대후매도 관련 0급 ◆◆◆ 부친의 선임대후매도 처리 내역

또한 2023년 12월경 본인의 부친인 □□□가 포함된 ‘2023년도 제21차 농지연금 지사심의회’에 심의위원으로 참여하면서 「맞춤형농지지원사업 업무지침」 별지4-7호에 따른 청렴서약서를 제출하였으나 사적이해관계가 있음을 신고하거나 회피하지 않고 해당 심의회에 위원으로 참여하였다.

[표 4] 농지연금사업 담보농지 가격결정 지사심의회 서면심의 개최 현황

| 심의 부서 | 개최일 | 참여위원 | 심의내용 | 심의대상 중 사적이해관계자 |    |        |
|-------|-----|------|------|----------------|----|--------|
|       |     |      |      | 성명             | 관계 | 임대료(원) |
|       |     |      |      |                |    |        |

[그림 2] 0급 ◆◆◆ 제출 청렴서약서



② ○○○○○본부 ▷▷지사 0급 △△△(現.♠♠지사)의 경우

○○○○○본부 ▷▷지사 0급 △△△은 농지연금사업 업무의 결재선상에 있으면서 본인의 모친인 ♠♠♠이 公社와 농지연금지원 계약을 체결하려는 직무관련자이고

사적이해관계자에 해당함에도 이해충돌방지법에 따른 사적이해관계자 신고 및 회피 신청을 하지 않고 농지연금사업 업무를 처리하였다.

[표 5] ▷▷지사 0급 △△△ 관련 사적이해관계자 농지연금계약 체결 내역

| 구분 | 계약 부서 | 계약일 | 계약자 | 면적(㎡) | 계약금액(원) | 관계 | 관련 직원 |
|----|-------|-----|-----|-------|---------|----|-------|
|    |       |     |     |       |         |    |       |

③ ♣♣♣♣본부 ♣♣지사 0급 ○○○ 등 4인의 경우

♣♣♣♣본부 ♣♣지사 0급 ○○○은 본인의 배우자인 ㉹㉹㉹의 농지연금 지원약정 및 담보농지 근저당권 설정계약을 체결하고, 2024년 0월 00일 현지조사 등의 과정에서 사적이해관계가 있음에도 이해충돌방지법에 따른 사적이해관계자 신고 및 회피 신청을 하지 않고 관련 업무를 처리하였고

[표 6] 농지연금 지원약정 등 업무처리 현황

| 심의 개최 현황 |     |      |      | 심의대상 중 사적이해관계자 |    |         |         |
|----------|-----|------|------|----------------|----|---------|---------|
| 심의 부서    | 개최일 | 참여위원 | 심의내용 | 성명             | 관계 | 농지가격(원) | 연금내역(원) |
|          |     |      |      |                |    |         |         |

◆◆지사 0급 ○○○은 본인의 부친인 ㉸㉸㉸의 농지연금 지원약정 및 담보 농지 근저당권 설정계약을 체결하고, 2023년 0월 00일 현지조사와 농지연금 신청자 및 신청농지 심의회에 참여(간사)로 참여하면서 사적이해관계자임에도 이해충돌

방지법에 따른 사적이해관계자 신고 및 회피 신청을 하지 않고 관련 업무를 처리함이 확인되었다.

**[표 7] 농지연금 지원약정 및 지사심의회 심의 개최 현황**

| 심의 개최 현황 |     |      |      | 심의대상 중 사적이해관계자 |    |         |         |
|----------|-----|------|------|----------------|----|---------|---------|
| 심의 부서    | 개최일 | 참여위원 | 심의내용 | 성명             | 관계 | 농지가격(원) | 연금내역(원) |
|          |     |      |      |                |    |         |         |

○○○○본부 ■■■지사 0급 ■■■■는 2024년 0월 00일 ‘2024년도 농지매입  
비축사업 임대차기간 연장 및 임대료 재결정 심의위원회’를 개최하면서 참여 위원  
들로부터 「맞춤형농지지원사업 업무지침」 별지4-7호 청렴서약서를 징구하지 않았고

같은 심의에 위원으로 참여한 0급 @@@은 배우자인 # # #이 임대차기간 연장 및 임대료 감면(타작물 재배) 심의 대상자로 포함되어 있음에도 사적 이해 관계자 신고 등을 통해 회피하지 않았다.

[표 8] 임대기간 연장 및 임대료 재결정 심의 개최 현황

| 심의 부서 | 개최일 | 참여위원 | 심의대상 | 심의대상 중 사적이해관계자 |    |           |        |
|-------|-----|------|------|----------------|----|-----------|--------|
|       |     |      |      | 성명             | 관계 | 농지<br>소재지 | 임대료(원) |
|       |     |      |      |                |    |           |        |

### 나. 농지임대수탁사업의 경우

公社 「농지임대수탁사업 업무지침」에 따르면 업무 담당자는 임대수탁 대상 또는 제외농지의 판단, 위탁농지 현지조사, 임차신청자 현지조사, 임차인 선정, 임대차료의 결정 등의 업무를 수행하게 되고, 당사자간 협의한 임대차료가 관행 임대차료보다 높거나 낮은 경우 등에는 심의를 거친 후 임대수위탁 계약을 체결해야 한다.

□□□□본부 □□지사 0급 ●●● 등 6인은 농지임대수탁 업무 담당자 또는  
결재권자로서 계약상대방과 사적이해관계가 있음에도 불구하고 이해충돌방지법에  
따른 사적이해관계자 신고 및 회피 신청을 하지 않고 농지임대수탁사업 업무를  
처리한 사실이 확인되었다.

[표 9] 농지임대수탁사업에서 임직원의 사적이해관계 발생 현황

| 구분 | 계약 부서 | 계약일 | 계약자 | 면적(m²) | 계약금액(원) | 관계 | 관련 직원 |
|----|-------|-----|-----|--------|---------|----|-------|
|    |       |     |     |        |         |    |       |



| 구분 | 계약 부서 | 계약일 | 계약자 | 면적(㎡) | 계약금액(원) | 관계 | 관련 직원 |
|----|-------|-----|-----|-------|---------|----|-------|
|    |       |     |     |       |         |    |       |

#### 4. 농지은행 분야 사적이해관계 관리 미흡 처분검토 결과

농지은행사업의 경우 상대적으로 하급직인 직원이 고객을 대면하는 업무를 담당하는 경우가 많고, 지역사회에 기반을 둔 公社의 사업 특성에 따라 일선에서 사적이해관계자에 해당하는 고객과 상시적으로 접촉할 가능성이 높다.

본 특정감사 결과 실제 6급 또는 7급 직원의 가족 등이 매입비촉, 농지연금, 임대수탁 업무의 직무상대방이 되는 경우가 다수 발견되었으며, 이해충돌방지법에서 중점적으로 관리하고자 하는 사적이해관계로 인하여 발생할 수 있는 갈등을 사전에 예방할 필요성이 가장 높은 업무 중의 하나로 판단된다.

그러나 「맞춤형 농지지원사업 업무지침」, 「농지임대수탁사업 업무지침」 등 관련 지침에 신청 또는 접수단계에서부터 신고 및 회피에 관한 내용은 규정되어 있지 않아 농지은행사업 담당자 및 결재권자가 농지은행사업 신청인이 이해충돌방지법의 사적이해관계에 해당할 경우 담당자 또는 결재권자의 사적이해관계 신고 및 회피신청 등 대처가 적절하게 이루어지지 않게 될 우려가 있다.

따라서 ♥♥♥♥처에 대해 농지은행사업 관련 지침에 접수단계 또는 업무의 착수시점에 담당자 등이 사적이해관계의 관리 방법에 대해 미리 인지할 수 있도록 사적이해관계 관리에 관한 규정을 반영을 검토하고 같은 사례가 반복되지 않도록

사례전파 할 것을 “통보”함이 타당하다.

## 5. 조치할 사항

사장(♥♥♥♥처장)은 농지은행사업 관련 지침에 접수단계 또는 업무의 착수 시점에 담당자 등이 사적이해관계의 관리 방법에 대해 미리 인지할 수 있도록 사적이해관계 관리에 관한 규정을 반영할 것을 검토하고 같은 사례가 반복되지 않도록 사례전파 하시기 바랍니다. (통보)

# 한국농어촌공사 감사

## [ 통 보 ]

제 목 사적이해관계 관리 미흡

해 당 부 서 〰〰〰〰〰처

조 치 부 서 〰〰〰〰〰처

### 1. 업무개요

이해충돌방지법은 공직자가 직무수행 과정에서 직면할 수 있는 이해충돌 상황을 효과적으로 통제하고 이해충돌 상황에서 심리적 갈등을 제거하여 공정한 직무수행을 보장하기 위하여 위하기 위하여 제정·시행되었다.

한편 公社의 임직원은 농지은행, 지역개발, 사용허가, 용지매수 등 다양한 분야에서 지역사회 및 고객과 접촉의 가능성이 높으며, 하위직급자를 포함한 실무자 급에서 업무 중 사적이해관계가 발생할 가능성이 높은 직무를 수행하는 경우가 적지 않다.

### 2. 판단기준

이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

여기에서 직무관련자는 같은 법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 법령·기준에

따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체·공직자를 말하며

**[표 1] 이해충돌방지법의 직무관련자의 범위**

|                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 공직자의 직무수행과 관련하여<br>일정한 행위나 조치를 요구하는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등      | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등 |
| 공직자가 소속된 공공기관과<br>계약을 체결하거나 체결하려는 것이<br>명백한 개인이나 법인 또는 단체<br>공사계약, 용역계약, 물품계약 등 각종 계약 | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>다른 공직자<br>산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자       |

사적이해관계자의 범위는 같은 조 제6호에 따라 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체 등을 말하며 구체적으로 [표 2]와 같다.

**[표 2] 이해충돌방지법의 사적이해관계자의 범위**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)</li> <li>▶ 공직자 자신이나 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체</li> <li>▶ 공직자 자신이나 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인·법인·단체</li> <li>▶ 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 재직했던 법인·단체 또는 대리하거나 고문·자문 등을 제공했던 개인·법인·단체</li> <li>▶ 공직자 자신 또는 그 가족이 합산해 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30%, 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 법인·단체</li> <li>▶ 최근 2년 이내에 퇴직하고 퇴직일 전 2년 이내에 실장·국장·과장으로서 직무담당 공직자를 지휘·감독했던 퇴직공직자</li> <li>▶ 공직자를 지휘·감독하는 상급자</li> <li>▶ 최근 2년 이내 1회 100만원, 연간 300만원을 초과하는 금전거래의 상대방</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

또한 가족의 범위는 [그림 1]과 같이 공직자의 배우자 및 형제자매, 직계존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속, 형제자매를 말한다.

[그림 1] 이해충돌방지법상 사적이해관계자인 가족의 범위



출처: 이해충돌방지법 업무편람(2024)

공직자가 직무를 수행하면서 직무관련자가 사적이해관계자에 해당할 경우 같은 법 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)에 따라 신고·회피신청을 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지명령이나 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 등의 조치를 하여야 한다.

또한 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·회피 신청) 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 분임이해충돌방지담당관<sup>1)</sup> 등에게 제출하여야 하며, 분임이해충돌방지담당관은 같은 지침 제6조에 따라 회피신청에 따른 조치가 적절하게 이행될 수 있도록 하고 확인·점검 등을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

公社는 「수리시설감시원 운영지침」에 따라 물관리 및 농업생산기반시설물 유지관리 업무의 효율적인 수행을 위하여 수리시설감사원을 도급계약 형태로 운영하

1) 이해충돌방지제도 운영지침 제2조(정의) 제2호에 따라 본사는 ◇◇◇◇처장, 지역본부는 농지은행관리부장 등을 분임이해충돌방지담당관으로 지정하여 사적이해관계 신고 및 회피신청을 받고, 관련 감독 업무를 수행하게 됨

고 있으며, 도급계약을 공고하고 심사위원회를 통해 대상자를 선정하고 있다.

본부 지사 0급 등 3인은 수리시설감시원 업무를 담당하면서 도급계약 상대방과 사적이해관계가 있음에도 불구하고, 사적이해관계 신고 및 회피 신청 없이 심의회에 참석하는 등 업무를 처리한 것으로 확인 되었다.

[표 3] 업무담당자와 사적이해관계자 확인 내역

| 지사명 | 수리시설감시원 |      |    | 도급기간 |     |         | 사<br>적<br>이<br>해<br>관<br>계 | 업무담당자 |
|-----|---------|------|----|------|-----|---------|----------------------------|-------|
|     | 성명      | 생년월일 | 성별 | 시작일  | 종료일 | 도급금액(원) |                            |       |
|     |         |      |    |      |     |         |                            |       |

4. 처분검토 결과

수리시설감시원 도급계약과 관련한 사적이해관계 발생의 경우 지역에서 공고를 통해 수리시설감시원 도급계약 희망자를 모집하고 있으나 「수리시설감시원 운영지침」 제6조(도급계약 체결기준) 제1항<sup>2)</sup>에서 제시하는 요건에 부합하는 수리시설감시원 지원자는 부족한 반면

사적이해관계 신고 및 회피신청을 하지 않고 수리시설감시원 도급계약을 체결한 것으로 확인된 사례는 하위 직급에 해당하는 담당직원이 관련 업무를 수행하기 전부터 직원의 부친 등이 수리시설감시원을 하고 있었던 경우로 향후에도 수리시설감시원 업무에서 사적이해관계가 적지 않게 발생할 것으로 예상된다.

한편 「수리시설감시원 운영지침」 제8조(심사위원회) 제1항에 따라 수리시설감시원과 도급계약을 체결하고자 하는 경우 심사위원회를 거쳐야 하고, 제10조

2) 「수리시설감시원 운영지침」 제6조(도급계약 체결기준) 제1항에 따르면 지역실정을 잘 아는 자, 지역주민들로부터 신망이 두터운 자, 만 19세 이상 만 70세 이하의 자와 도급계약을 체결하여야 함

(도급계약서의 작성), 제13조(도급계약의 지급)에 따라 담당자가 관련 업무를 수행하게 되나 이해충돌방지법에 따른 사적이해관계의 신고 및 회피 등 이해충돌 상황에서의 관리에 관한 명시가 부재하여 이해충돌상황이 발생할 경우 담당자 또는 결재권자의 대처가 적절하게 이루어지지 않게 될 우려가 있다.

따라서 〰〰〰〰〰처에 대해 「수리시설감시원 운영지침」에 사적이해관계 관리에 관한 규정을 반영하고 같은 사례가 반복되지 않도록 사례전파 할 것을 “통보”함이 타당할 것으로 판단된다.

## 5. 조치할 사항

사장(〰〰〰〰〰처장)은 「수리시설감시원 운영지침」에 사적이해관계 관리에 관한 규정을 반영할 것을 검토하고 수리시설감시원 도급계약에서 사적이해관계 신고 및 회피신청을 이행하지 않는 사례가 반복되지 않도록 사례전파 하시기 바랍니다. (통보)

# 한국농어촌공사 감사

## [ 통 보 ]

제 목 사적이해관계 관리 미흡

해 당 부 서 〰〰〰〰〰처

조 치 부 서 〰〰〰〰〰처

### 1. 업무개요

이해충돌방지법은 공직자가 직무수행 과정에서 직면할 수 있는 이해충돌 상황을 효과적으로 통제하고 이해충돌 상황에서 심리적 갈등을 제거하여 공정한 직무수행을 보장하기 위하여 위하기 위하여 제정·시행되었다.

한편 公社의 임직원은 농지은행, 지역개발, 사용허가, 용지매수 등 다양한 분야에서 지역사회 및 고객과 접촉의 가능성이 높으며, 하위직급자를 포함한 실무자 급에서 업무 중 사적이해관계가 발생할 가능성이 높은 직무를 수행하는 경우가 적지 않다.

### 2. 판단기준

이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

여기에서 직무관련자는 같은 법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 법령·기준에



따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체·공직자를 말하며

**[표 1] 이해충돌방지법의 직무관련자의 범위**

|                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 공직자의 직무수행과 관련하여<br>일정한 행위나 조치를 요구하는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등      | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등 |
| 공직자가 소속된 공공기관과<br>계약을 체결하거나 체결하려는 것이<br>명백한 개인이나 법인 또는 단체<br>공사계약, 용역계약, 물품계약 등 각종 계약 | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>다른 공직자<br>산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자       |

사적이해관계자의 범위는 같은 조 제6호에 따라 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체 등을 말하며 구체적으로 [표 2]와 같다.

**[표 2] 이해충돌방지법의 사적이해관계자의 범위**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)</li> <li>▶ 공직자 자신이나 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체</li> <li>▶ 공직자 자신이나 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인·법인·단체</li> <li>▶ 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 재직했던 법인·단체 또는 대리하거나 고문·자문 등을 제공했던 개인·법인·단체</li> <li>▶ 공직자 자신 또는 그 가족이 합산해 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30%, 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 법인·단체</li> <li>▶ 최근 2년 이내에 퇴직하고 퇴직일 전 2년 이내에 실장·국장·과장으로서 직무담당 공직자를 지휘·감독했던 퇴직공직자</li> <li>▶ 공직자를 지휘·감독하는 상급자</li> <li>▶ 최근 2년 이내 1회 100만원, 연간 300만원을 초과하는 금전거래의 상대방</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

또한 가족의 범위는 [그림 1]과 같이 공직자의 배우자 및 형제자매, 직계존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속, 형제자매를 말한다.

[그림 1] 이해충돌방지법상 사적이해관계자인 가족의 범위



출처: 이해충돌방지법 업무편람(2024)

공직자가 직무를 수행하면서 직무관련자가 사적이해관계자에 해당할 경우 같은 법 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)에 따라 신고·회피신청을 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지명령이나 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 등의 조치를 하여야 한다.

또한 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·회피 신청) 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 분임이해충돌방지담당관<sup>1)</sup> 등에게 제출하여야 하며, 분임이해충돌방지담당관은 같은 지침 제6조에 따라 회피신청에 따른 조치가 적절하게 이행될 수 있도록 하고 확인·점검 등을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제6조(사용허가 제한) 제1항 제6호에 따르면 公社의 임직원 및 임직원의 가족이 농업생산기반시설을 사용하고자

1) 이해충돌방지제도 운영지침 제2조(정의) 제2호에 따라 본사는 ◇◇◇◇처장, 지역본부는 농지은행관리 부장 등을 분임이해충돌방지담당관으로 지정하여 사적이해관계 신고 및 회피신청을 받고, 관련 감독 업무를 수행하게 됨

할 경우에는 사용허가가 제한되며, 다만 생활에 필요하여 부득이하게 진출입로, 상하수도 매설, 통신선로 매설을 목적으로 사용할 경우에는 사용허가가 가능하다고 하면서

같은 지침 제15조(계약서 작성) 제1항 및 별지 제14호 영농사용 사용허가  
표준 계약서에 公社 임직원 및 가족등에 해당하지 않음을 확인하도록 되어 있다.

[그림 2] 사용허가시 임직원 가족여부 확인 내용

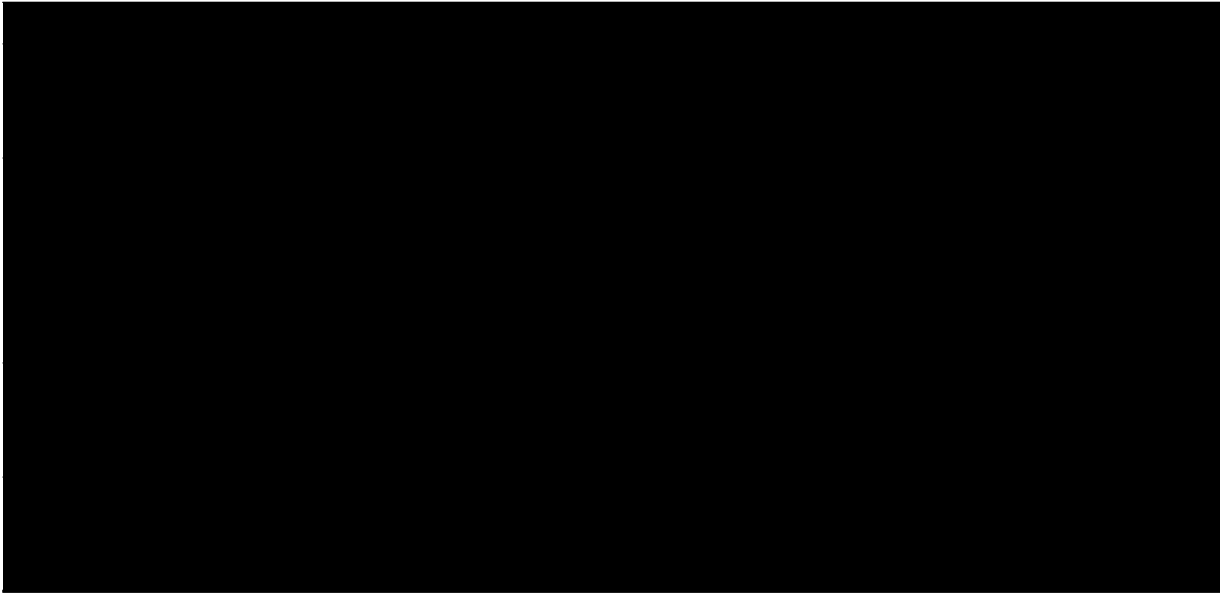
|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>확 인 사 항</p> <p>위 계약 내용에 대해 설명을 잘 듣고 이해하였으며, 상기 인은 공사 임직원(공사 직원이 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 아니한 사람 포함) 자신 또는 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)이 아님을 확인함</p> <p style="text-align: right;">위 허가신청자 000(인)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

출처: 公社「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」

위 규정 시행일인 2023. 7. 10.부터 2024. 8. 31.까지의 公社 전체 사용허가(영농) 중 임직원 및 임직원의 가족 여부를 확인한 결과 [표 3]과 같이 총00필지의 시설 토지에 대해 직원의 가족 0인과 사용허가(영농) 계약이 체결된 것으로 확인되었다.

[표 3] 임직원 가족과 사용허가(영농) 계약 체결 현황

| 계약부서 | 사용목적 | 임대<br>면적(㎡) | 시작일 | 종료일 | 임차인 | 관련 직원 및 관계 |
|------|------|-------------|-----|-----|-----|------------|
|      |      |             |     |     |     |            |



「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제15조(계약서 작성) 제1항 및 별지 제14호 영농사용 사용허가 표준 계약서에 公社 임직원 및 가족등에 해당하지 않음을 사용허가 신청자 스스로 확인하도록 하고 있으나

계약상대방이 임직원의 가족에 해당하는 경우에는 지침 제17조의2(사용계약의 해지) 및 표준계약서 제8조(계약해지)에 계약해지 사유로 정하여져 있지 않다<sup>2)</sup>.

**[표 4] 사용허가(영농) 표준계약서상 계약 해지 사유**

| 표준계약서 제8조 계약해지 사유                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 공용, 공공용 또는 공익사업이 필요한 경우                                                             |
| 2. 제3조에 따른 금지행위를 위반한 경우                                                                |
| 3. 사용자 선정 및 계약행위 일체와 관련 금품수수 또는 향응제공 등 정상적인 계약관리를 방해하는 불법·부정행위가 있는 경우                  |
| 4. “을”이 본 계약서상의 계약사항 또는 허가조건을 위반하여 농업생산기반시설 고유의 목적 수행에 지장이 있다고 인정되거나 사회적 물의가 야기 되었을 경우 |
| 5. “을”이 본 계약과 관련된 실정법을 위반하여 사회적 물의를 야기한 경우                                             |
| 6. “을”이 제4조에 따른 사용료를 납부기한에 납부하지 않을 경우                                                  |
| 7. 거짓이나 부정한 방법으로 사용허가를 받거나 계약을 체결한 경우                                                  |
| 8. 본 계약을 체결한 후 “을”이 특별한 사유없이 1년의 기간이 경과할 때까지 제1조의 사용목적대로 사용하지 않는 경우                    |
| 9. 신재생에너지, 농업생산기반정비 등 공사 자체 사업이 추진되는 경우                                                |
| 10. “을”의 귀책 사유로 인한 민원·소송, 확인되지 않은 사항의 언론보도 등으로 심각한 사회적 문제를 야기하거나 선량한 시설관리에 지장을 초래한 경우  |

2) 반면 公社「임대사업운영지침」 제17조(임대차계약의 해지) 및 표준계약서에는 임직원의 가족 등을 해지 사유로 명시하고 있음

#### 4. 처분검토 결과

「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」 제6조(사용허가 제한)에 제1항 제6호에 따라 임직원의 가족과는 진출입로 등 일정한 경우를 제외하면 사용허가 계약 체결이 제한되며, 제15조(계약서 작성) 제1항과 별지 제14호 표준계약서에서 신청인이 公社 임직원의 가족이 아님을 스스로 확인하도록 하고 있다.

그러나 같은 지침 제17조의2(사용계약의 해지) 및 표준계약서 제8조(계약해지)에 계약해지 사유로 정하고 있지 않아 계약상대방이 임직원의 가족으로 사용허가 제한 대상자로 확인된 경우 계약 해지와 관련한 분쟁이 발생할 우려가 있다. 公社의 내부 지침은 관련 업무 수행과정에서 임직원에게는 준수하여야 할 의무를 부여 하지만 公社와 사인간 체결된 사용허가 계약서에 계약해지 사유로 명시되지 않은 경우 계약상대방과 계약해지와 관련하여 분쟁이 발생할 가능성이 있다.

따라서 일관성 있는 제도 운영을 위해서는 〰〰〰〰〰처에게 「농업생산기반 시설이나 용수의 사용허가 지침」과 임대차 계약서 표준안에 임직원의 가족 등의 경우 계약해지 사유로 명시하는 등 임직원의 가족과 사용허가 계약을 체결한 것으로 밝혀질 경우 해지가 가능하도록 근거를 마련할 것을 “통보”함이 타당하다고 판단된다.

#### 5. 조치할 사항

사장(〰〰〰〰〰처장)은 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」과 임대차 계약서 표준안에 임직원의 가족 등의 경우 계약해지 사유로 명시하는 등 임직원의 가족의 계약 해지와 관련한 분쟁이 발생하지 않도록 해지 근거를 마련 할 것을 검토하시기 바랍니다. (통보)

# 한국농어촌공사 감사

## [ 통 보 ]

제 목 사적이해관계 관리 미흡

해 당 부 서 ◇◇◇◇처

조 치 부 서 ◇◇◇◇처

### 1. 업무개요

이해충돌방지법은 공직자가 직무수행 과정에서 직면할 수 있는 이해충돌 상황을 효과적으로 통제하고 이해충돌 상황에서 심리적 갈등을 제거하여 공정한 직무수행을 보장하기 위하여 위하기 위하여 제정·시행되었다.

한편 公社의 임직원은 농지은행, 지역개발, 사용허가, 용지매수 등 다양한 분야에서 지역사회 및 고객과 접촉의 가능성이 높으며, 하위직급자를 포함한 실무자 급에서 업무 중 사적이해관계가 발생할 가능성이 높은 직무를 수행하는 경우가 적지 않다.

### 2. 판단기준

이해충돌방지법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

여기에서 직무관련자는 같은 법 제2조(정의) 제5호에 따라 공직자가 법령·기준에

따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체·공직자를 말하며

**[표 1] 이해충돌방지법의 직무관련자의 범위**

|                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 공직자의 직무수행과 관련하여<br>일정한 행위나 조치를 요구하는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등      | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>개인이나 법인 또는 단체<br>단속, 조사, 감독, 부담금·과태료 부과 등 |
| 공직자가 소속된 공공기관과<br>계약을 체결하거나 체결하려는 것이<br>명백한 개인이나 법인 또는 단체<br>공사계약, 용역계약, 물품계약 등 각종 계약 | 공직자의 직무수행과 관련하여<br>이익 또는 불이익을 직접적으로 받는<br>다른 공직자<br>산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자       |

사적이해관계자의 범위는 같은 조 제6호에 따라 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체 등을 말하며 구체적으로 [표 2]와 같다.

**[표 2] 이해충돌방지법의 사적이해관계자의 범위**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족)</li> <li>▶ 공직자 자신이나 가족이 임원·대표자 등으로 재직하고 있는 법인·단체</li> <li>▶ 공직자 자신이나 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인·법인·단체</li> <li>▶ 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 재직했던 법인·단체 또는 대리하거나 고문·자문 등을 제공했던 개인·법인·단체</li> <li>▶ 공직자 자신 또는 그 가족이 합산해 발행주식 총수의 30%, 출자지분 총수의 30%, 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 법인·단체</li> <li>▶ 최근 2년 이내에 퇴직하고 퇴직일 전 2년 이내에 실장·국장·과장으로서 직무담당 공직자를 지휘·감독했던 퇴직공직자</li> <li>▶ 공직자를 지휘·감독하는 상급자</li> <li>▶ 최근 2년 이내 1회 100만원, 연간 300만원을 초과하는 금전거래의 상대방</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

또한 가족의 범위는 [그림 1]과 같이 공직자의 배우자 및 형제자매, 직계존·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존·비속, 형제자매를 말한다.

**[그림 1] 이해충돌방지법상 사적이해관계자인 가족의 범위**



출처: 이해충돌방지법 업무편람(2024)

공직자가 직무를 수행하면서 직무관련자가 사적이해관계자에 해당할 경우 같은 법 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치)에 따라 신고·회피신청을 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지명령이나 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 등의 조치를 하여야 한다.

또한 公社「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) 제1항에 따르면 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 분임이해충돌방지담당관<sup>1)</sup> 등에게 제출하여야 하며, 분임이해충돌방지담당관은 같은 지침 제6조에 따라 회피신청에 따른 조치가 적절하게 이행될 수 있도록 하고 확인·점검 등을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

公社「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제5조(위원의 평가기피) 제1항 내지 제3항 및 [별표 4]는 사업주관부서의 장은 제안서 평가시작 전에 평가 위원에게 [표 3]과 같은 기피사유를 알리고 각 위원은 기피사유에 해당할 경우

1) 이해충돌방지제도 운영지침 제2조(정의) 제2호에 따라 본사는 ◇◇◇◇처장, 지역본부는 농지은행관리 부장 등을 분임이해충돌방지담당관으로 지정하여 사적이해관계 신고 및 회피신청을 받고, 관련 감독 업무를 수행하게 됨



위원장에게 회피사유를 알리고 스스로 그 안건의 평가를 포기하여야 한다고 정하고 있으나

이해충돌방지법 제2조(정의) 제6호의 사적이해관계자에 해당하는 경우에는 회피사유로 반영되지 않아 이해충돌방지법 관한 범위를 모두 충족하지 못하고 있다.

### [표 3] 협상에 의한 계약 제안서 평가 위원 회피사유

| 제안서 평가위원 공지사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 오늘 참석하신 평가위원님 중에<br>1. 본인 또는 소속단체에서 평가대상 업체로부터 전년 1월 1일부터 현재까지 하도급을 포함하여 물품·용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우<br>2. 해당 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우<br>3. 최근 3년 이내에 해당 평가대상 업체에 재직한 경우<br>4. 소속 단체나 학회 등이 평가대상 업체로부터 지원받은 후원금이 해당 사업과 직접 관련이 있는 경우<br>5. 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단되는 경우<br>에 해당하는 위원님께서서는 금번 평가에 참여하실수 없습니다.<br>위 내용에 해당하는 평가위원이 계시면 지금 위원장님에게 말씀하여 주시기 바랍니다. |

## 4. 처분검토 결과

「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제3조(위원회의 구성) 제5항과 별표 1에 따르면 추정가격에 따라 최소 5인 이상에서 최대 8인 이상으로 평가위원회를 구성하여야 하고, 평가위원 구성시 외부위원을 과반수로 하여야 하므로, 내부위원인 公社 임직원도 평가위원으로 참여하게 되고

같은 기준 제5조(위원의 평가기피) 제1항 내지 제3항 및 별표 4는 사업 주관 부서의 장은 제안서 평가시작 전에 평가위원에게 회피사유를 안내하게 되어있으나

평가대상이 참여위원의 가족이나 특수이해관계인 등 이해충돌방지법 제2조

(정의) 제6호의 사적이해관계에 해당할 경우에는 회피사유로 규정되지 않아 이해충돌방지법의 회피대상이 되는 범위를 충족하지 못하고 있어 사적이해관계가 발생할 경우 위 안내사항만으로는 내부위원으로 참여한 임직원이 적절하게 대처하지 못할 우려가 있다.

따라서 ◇◇◇◇처에 대해 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」의 회피사유에 이해충돌방지법 제2조 제6호의 사적이관계가 포함될 수 있도록 반영하는 등 대책을 마련할 것을 “통보”함이 타당할 것으로 판단된다.

## 5. 조치할 사항

사장(◇◇◇◇처장)은 公社 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제5조 (위원의 평가기피) 제1항 내지 제3항 및 [별표 4]에 「공직자의 이해충돌방지법」 제2조(정의) 제6호에 따른 사적이해관계자를 평가위원의 회피사유에 반영하는 등 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)